

Súd: Krajský súd Žilina
Spisová značka: 11Co/20/2018
Identifikačné číslo súdneho spisu: 5716201789
Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2018
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Roman Tichý
ECLI: ECLI:SK:KSZA:2018:5716201789.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Romana Tichého a členov senátu JUDr. Evy Malíkovej a Mgr. Miroslava Šeptáka, v spore žalobcu: VITA BENE, s.r.o., so sídlom Párikova 18, 821 08 Bratislava, IČO: 46 234 951, právne zastúpený Löwy & Löwy s.r.o., so sídlom 821 04 Bratislava - Ružinov, Slowackého 56, IČO: 47 236 230, proti žalovanému: N. H., nar. XX.XX.XXXX, bytom XXX XX X., ul. X. XXXX/X, právne zastúpený spoločnosťou V4 Legal, s.r.o., so sídlom 010 01 Žilina, Tvrdého783/4, IČO: 36 858 820, v konaní o zaplatenie 4 000,- eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Martin č.k. 21C/56/2016-217 zo dňa 27.07.2017, takto

rozhodol:

Rozsudok súdu prvej inštancie **p o t v r d z u j e**.

Žalovaný **m á** voči žalobcovi nárok na náhradu trov odvolacieho konania v rozsahu 100 %.

o d ô v o d n e n i e :

1. Napadnutým rozsudkom súd prvej inštancie žalobu žalobcu zamietol s tým, že žalovaný má voči žalobcovi právo na náhradu trov konania. Podanou žalobou sa žalobca domáhal voči žalovanému zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- eur, pretože nedodrжал všeobecné pravidlá modelingu a podmienky agentúry, ktoré boli dohodnuté v zmluve o exkluzívnom zastúpení. Zároveň sa domáhal zaplatenia zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- eur, pretože nepredložil vierohodné potvrdenie od lekára a odmietal bez odôvodnenia práce pre žalobcu.

2. Nárok žalobcu posudzoval súd prvej inštancie podľa ustanovení § 1 ods. 2, 3 Zákonníka práce, § 269 ods. 2, § 301 Obchodného zákonníka, § 544 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

3. Súd prvej inštancie vo svojom rozhodnutí konštatoval, že zmluvná pokuta je teda dohodou určená peňažná suma, ktorú je dlžník povinný zaplatiť veriteľovi, ak nesplní záväzok vyplývajúci zo zabezpečovanej zmluvy. Zmluvnou pokutou možno postihnúť dlžníka v prípade porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá pre neho vyplýva zo zabezpečeného záväzku, pokuta musí byť medzi stranami dojednaná v primeranej výške, ktorá by zodpovedala významu a hodnote zabezpečeného záväzku, prípadne výške škody, ktorá by jeho porušením hrozila. Výška zmluvnej pokuty nesmie odporovať dobrým mravom, alebo zásadám poctivého obchodného styku. Pri uzatváraní dohody o zmluvnej pokute musí byť výška pokuty určená v súlade s ustanovením § 39 Občianskeho zákona, podľa ktorého právny úkon sa nesmie priečiť dobrým mravom, a to pod sankciou jeho neplatnosti. Dohoda o zmluvnej pokute musí byť aj v súlade s ustanovením § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, inak je neplatný. Z tejto zákonnej požiadavky podľa súdu prvej inštancie vyplýva, že dohoda o zmluvnej pokute musí byť dostatočne určitá a musia byť v nej presne popísané povinnosti, ktoré majú byť v prípade ich porušenia zabezpečené zmluvnou

pokutou a musí byť dohodnutá aj výška zmluvnej pokuty. Pokiaľ je v dohode o zmluvnej pokute uvedené, že sa vzťahuje na podstatné porušenie zmluvných povinností, musí byť v dohode bližšie špecifikované, čo sa rozumie hrubým porušením zmluvného vzťahu. Ak tieto požiadavky dohoda o zmluvnej pokute nespĺňa, je neplatná. Ďalej súd prvej inštalácie dôvodil, že v bode 6.1.1 Zmluvy o exkluzívnom zastúpení sa konštatuje, že porušenie všetkých povinností Modela, ktoré sú vymenované v bode 4.2, sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a v tom prípade má agentúra nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči žalovanému vo výške 3 000,- eur. V danom prípade žalobca vyúčtoval žalovanému zmluvnú pokutu listom zo dňa 15.07.2015, pretože žalovaný nedodržiaval všeobecné pravidlá modelingu a podmienky agentúry. Vyúčtovanie zmluvnej pokuty obsahuje len toto všeobecné konštatovanie. Konkrétne porušenie povinností žalovaného neuvádza. Odkazuje len na články 4.2.3, 4.2.4 a 4.2.8 zmluvy. Podľa článku 4.2.3 zmluvy model je povinný dodržiavať všeobecné pravidlá modelingu, podľa bodu 4.2.4 Model je povinný dodržiavať pravidlá a podmienky agentúry a bod 4.2.8 zakotvuje informačnú povinnosť žalovaného. Podľa súdu prvej inštalácie je logické, že dôvod uvedený vo vyúčtovaní zmluvnej pokuty nie je možné dodatočne meniť a dopĺňať, nie je možné dodatočne konkretizovať pravidlo modelingu, ktoré žalovaný porušil. Konkrétne pravidlo modelingu, ktoré žalovaný porušil, však žalobca neuviedol ani dodatočne. Na pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 23.05.2017, žalovaný vypovedal, že nemá žiadne poňatie o tom, čo sú všeobecné pravidlá modelingu a nikto ho s nimi neoboznamoval. Nevie ani to, čo sú to podmienky agentúry. On tú zmluvu čítal, vie, že to tam bolo napísané, ale v podstate tomu nerozumel. Na pojednávaní, ktoré sa konalo dňa 27.07.2017, štatutárna zástupkyňa žalobcu vypovedala, že čo sa týka všeobecných pravidiel modelingu, žalovaného o týchto pravidlách osobne poučila, a to aj s pánom Z., ktorý bol zamestnancom žalobcu. Spolu so žalovaným sedeli a rozprávali sa o tom, takže bol informovaný. Žiadny zápis o poučení o všeobecných pravidlách modelingu neexistuje. Štatutárna zástupkyňa vypovedala, že v súvislosti s porušením všeobecných pravidiel modelingu im žiadna škoda nevznikla, ale že sa jedná o princíp, pretože ak existujú určité pravidlá, mali by sa dodržiavať. Čo sa týka plnenia informačných povinností žalovaného, tieto si plnil riadne, o čom svedčí aj výpis z elektronickej komunikácie medzi žalovaným a zamestnancom žalobcu Q. Z., ktorý túto skutočnosť potvrdil vo svojej výpovedi ako svedok. Telefonická komunikácia medzi ním a žalovaným bola ukončená, pretože Q. Z. si zmenil telefón. V tejto súvislosti upozornil žalovaného, aby s ním komunikoval iným spôsobom. Problémy s komunikáciou medzi sporovými stranami nastali potom, čo sa so súhlasom žalobcu žalovaný presťahoval, pretože podmienky jeho ubytovania boli nevhodné. Elektronická komunikácia medzi sporovými stranami bola po presťahovaní žalovaného v období od 08.06.2015 do 14.07.2016 z technických príčin prerušená. Informácie o zmluvnej činnosti žalovaného mal žalobca len od prijímacej agentúry. Žalovaný bol žalobcom vyslaný na služobnú cestu do Ázie a vykonával tam činnosť Modela v období od 24.03.2015 do 02.08.2015. Ako uviedla štatutárna zástupkyňa žalobcu, dočasným prerušením komunikácie sporových strán žalobcovi škoda nevznikla a žalovaný si riadne plnil svoje povinnosti Modela pre prijímaciu agentúru. Žalovaný vykonával činnosť Modela pre prijímaciu agentúru a z jeho príjmu bola dohodnutá suma zasielaná žalobcovi. Počas pobytu v Ázii zarobil približne sumu 500,- až 600,- eur mesačne. Táto skutočnosť medzi účastníkmi nebola sporná. Za sprostredkovanie výkonu Modela v zahraničí prijímacia agentúra zaplatila žalobcovi približne sumu 1 200,- eur. Pretože žalobca porušenie všeobecných pravidiel modelingu vo vyúčtovaní zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- eur nijakým spôsobom nešpecifikoval a nekonkretizoval a nebolo preukázané ani to, čo konkrétne sú to všeobecné pravidlá modelingu, a to, že žalovaný bol s nimi riadne oboznámený, nemôže žalovaný zodpovedať za porušenie týchto povinností, ktoré nie sú špecifikované a o ktorých nebol poriadne informovaný. Žalobca ani dodatočne nepreukázal, aký je obsah všeobecných pravidiel modelingu a obsah pravidiel a podmienok agentúry. Pretože vo vyúčtovaní zmluvnej pokuty zo dňa 15.07.2015 nebola konkretizovaná zmluvná povinnosť, v dôsledku porušenia ktorej bola voči žalovanému uplatnená zmluvná pokuta vo výške 1 000,- eur, súd návrh na jej zaplatenie zamietol. Dodatočne, a to v žalobe zo dňa 11.02.2016 žalobca upresnil dôvod, pre ktorý bola žalovanému udelená zmluvná pokuta vo výške 1 000,- eur a tvrdil, že žalovaný porušil zmluvu tým, že neodpovedal do 24 hodín na správu, či žiadosť agentúry. Na dodatočné dopĺňanie a upresňovanie dôvodov, pre ktorý bola zmluvná pokuta uložená, nie je možné prihliadať. Čo sa týka porušenia informačnej povinnosti žalobcu, táto povinnosť trvala len pomerne krátku dobu a jej príčinou boli technické nedostatky v elektronickej komunikácii v Ázii, a to v mieste nového pobytu žalovaného po tom, čo sa presťahoval. Je známe, že v Ázii je iné technické zabezpečenie elektronickej komunikácie ako v Európe a elektronická komunikácia je často obmedzovaná a blokovaná. Dočasné prerušenie komunikácie medzi sporovými stranami nemalo žiadny vplyv na činnosť Modela, ktorú na základe zmluvy vykonával žalovaný. Navyše udelenie pokuty vo výške 1 000,- eur by bolo vzhľadom na jeho príjem, neprimerane vysoké, a teda nemorálne. Aj z tohto dôvodu súd žalobu v časti o zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- eur zamietol. Čo sa týka

ďalšej zmluvnej pokuty, ktorú žalobca vyúčtoval žalovanému, a to vo výške 3 000,- eur, túto zmluvnú pokutu žalobca žalovanému osobitne nevyúčtoval, ale nárok na jej zaplatenie uplatnil len formou žaloby. Nárok na túto zmluvnú pokutu vo výške 3 000,- eur odôvodnil tým, že žalovaný nepredložil vierohodné potvrdenie od lekára o podstatnom znížení rozsahu svojej činnosti, v dôsledku čoho odmietal práce pre agentúru. Aké konkrétne práce odmietal, sa vo vyúčtovaní zmluvnej pokuty neudáva. Dôvody pre uplatnenie zmluvnej pokuty nie je možné dodatočne dopĺňať a meniť. Požiadavka na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- eur je teda nejasná a neurčitá, teda neplatná. Neskôr svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- eur žalobca dodatočne odôvodnil tým, že sa nezúčastnil módnej prehliadky dňa 18.09.2015. Žalovaný však svoju neúčasť v práci riadnym spôsobom ospravedlnil už dňa 31.08.2015, teda v dostatočnom predstihu a žalobcovi predložil potvrdenie svojho praktického lekára MUDr. V. A. zo dňa 14.09.2015 o tom, že pre chorobu je doporučená liečba v trvaní 3 - 5 dní, a zároveň aj potvrdenie praktickej lekárky o tom, že liečba menovaného vyžaduje kľud na lôžku, a to v období od 14.09.2015 do 01.10.2015. Žalovaný svoj zlý zdravotný stav preukázal aj správami ošetrojúcich lekárov zo zdravotnej dokumentácie, a to výpisom zo dňa 04.09.2015, zo dňa 23.09.2015 a zo dňa 31.08.2015. Súd prvej inštancie považoval tieto doklady, ktorými žalobca preukázal svoj zlý zdravotný stav, za vierohodné a dostatočné. Vzhľadom na zlý zdravotný stav sa žalovaný módnej prehliadky dňa 18.09.2015 nemohol zúčastniť. Z týchto dôvodov súd prvej inštancie považoval uloženie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- eur za neodôvodnené a žalobu v časti o zaplatenie sumy 3 000,- eur zamietol, a to aj v prípade, ak by akceptoval dodatočné prekvalifikovanie (doplnenie) dôvodov pre uplatnenie zmluvnej pokuty. Tak ako každý právny úkon, aj právny úkon, ktorým žalobca vyúčtoval žalovanému zmluvnú pokutu, musí byť jasný a určitý, inak je neplatný (§ 37 Občianskeho zákonníka). Navyše uloženie takej vysokej pokuty vo vzťahu k príjmom žalobcu a k zabezpečovanej povinnosti bolo neprimerane vysoké. Vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že dočasným porušením komunikácie medzi sporovými stranami počas pobytu žalovaného v Číne bol narušený výkon jeho činnosti Modela na základe zmluvy o exkluzívnom zastúpení a žalobcovi žiadna škoda nevznikla. Pretože hodnota a význam zabezpečovanej povinnosti, a to činnosti Modela pre prijímacie agentúry narušená nebola, súd by túto pokutu ako neprimeranú výrazne znížil, alebo by ju odpustil (zmluvná pokuta 1 000,- eur). Čo sa týka druhej zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- eur, súd prvej inštancie by túto pokutu z týchto dôvodov výrazným spôsobom znížil. Pri rozhodovaní o znížení zmluvnej pokuty súd prvej inštancie prihliadal aj na príjem žalovaného, ktorý bol v pomere k uplatnenej zmluvnej pokute nízky. Uplatnenie moderačného práva súdu na zníženie uplatnenej zmluvnej pokuty v danom prípade však do úvahy nepripadá, pretože žalobcovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty nevznikol. Na pojednávaní dňa 27.07.2017 právna zástupkyňa navrhla ďalšie dokazovanie. Tieto návrhy však podmienila tým, že súd prvej inštancie na pojednávaní nerozhodne. Táto podmienka splnená nebola, pretože súd rozhodol. Navrhovaný dôkaz vyžiadať potvrdenie žalobcu o výške príjmu žalovaného počas jeho bytu v Ázii je podľa súdu prvej inštancie bezvýznamný, pretože táto skutočnosť medzi stranami sporná nebola. Návrh vykonať dokazovanie čestným prehlásením iných modelov pracujúcich pre žalobcu o tom, ako sú v agentúre poučovaní o všeobecných pravidlách modelingu, je vo vzťahu k rozhodnutiu bezvýznamný, pretože žalobca existenciu týchto pravidiel nepreukázal ani dodatočne. O trovách konania súd prvej inštancie rozhodol podľa ustanovenia § 255 C. s. p. v spojení s ustanovením § 262 C. s. p. a žalovanému, ktorý úspešne bránil svoje právo, priznal právo na náhradu trov konania. O výške trov konania rozhodne súd prvej inštancie po právoplatnosti rozsudku osobitným rozhodnutím, ktoré vydá súdny úradník.

4. Proti uvedenému rozsudku podal žalobca odvolanie. Namietal, že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia. Ďalej uviedol, že nesúhlasí s názorom súdu, že žalobca v predmetnom prípade nepreukázal dôvodnosť uplatnenia zmluvných pokút. Z vykonaného dokazovania vyplynulo, že žalobca si uplatnil voči žalovanému nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- eur mailom zo dňa 14.07.2015, a to po výzve zo dňa 08.06.2015 z dôvodu porušenia bodov 4.2.3., 4.2.4. zmluvy, ako aj bodu 4.2.8., teda že žalovaný porušil svoju povinnosť pravidelne informovať žalobcu o svojom pohybe a pobyte, o svojom čase a o všetkých dôležitých skutočnostiach alebo problémoch, najmä povinnosť počas výkonu doma aj v zahraničí, raz týždenne počas víkendu telefonicky kontaktovať kontaktnú osobu, a to formou SMS správ alebo emailom. Žalovaný bol v predmetnom čase na zahraničnej ceste v Taiwane a požiadal žalobcu o zmenu ubytovania. V rovnaký deň žalobca žalovanému odpovedal na email a to v tom zmysle, že jeho žiadosť zväži a v pondelok s vyjadří. Dňa 08.06.2015 žalobca žalovanému prostredníctvom emailu oznámil, že súhlasí so zmenou apartmánu. Zároveň ho upozornil, aby ho informoval, keď dôjde k zmene apartmánu. Na uvedený email už žalovaný neodpovedal. Žalovaný

teda bez akýchkoľvek pochybností porušil bod 4.2.8. zmluvy, keď žalobcu pravidelne neinformoval o svojom pobyte. Žalovaný reagoval emailom až dňa 23.07.2015, v ktorom sa žalobcovi ospravedlňuje za „pozabudnutie odpovedať“ na email žalobcu. Preto bola uplatnená zmluvná pokuta 1 000,- eur dôvodná. Zároveň nesúhlasil s tvrdením súdu, že tento dôvod bol uplatnený a upresnený až v priebehu konania. Poukázal na to, že povinnosť zaplatenia zmluvnej pokuty je viazaná výlučne na samotné porušenie zmluvnej povinnosti a nie kumulatívne na ďalší úkon oprávneného. Úlohou súdu bolo skúmať, či žalovaný porušil zmluvnú povinnosť a teda či žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nie podmieňovať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty jej vyúčtovaním, ktoré podľa názoru súdu malo obsahovať presné uvedenie dôvodov, pre ktoré bola žalovanému zmluvná pokuta udelená. K zmluvnej pokute vo výške 3 000,- eur žalobca uviedol, že dňa 02.09.2015 emailom žiadal žalovaného, aby uhradil aspoň polovicu pokuty, teda 500,- eur a poskytol mu ďalšiu lehotu na zaplatenie. Žalovaný dňa 31.08.2015 žalobcovi odoslal list, v ktorom uvádza, že má zdravotné problémy, ktorú skutočnosť preukazoval potvrdením od lekára, že od 31.08.2015 po dobu 14 dní je žalovaný práceneschopný. Dňa 15.09.2015 kontaktoval žalobca žalovaného a informoval ho o tom, že dňa 18.09.2015 sa uskutoční prehliadka, ktorú žalovaný záväzne potvrdil, pričom upozornil žalovaného na hroziacu zmluvnú pokutu. Vyzval zároveň žalovaného na zaslanie lekárskej správy, nakoľko potvrdenie o práceneschopnosti nepovažoval za vierohodné a mal podozrenie, že žalovaný sa práci vyhýba a snaží sa poškodiť dobré meno agentúry. Dňa 08.08.2015 zaslal žalobca informácie ohľadne castingu a žiadal žalovaného, aby tento potvrdil. Dňa 09.08.2015 žalovaný oznámil, že sa uvedeného castingu nezúčastní a odmietol akokoľvek svoju neúčasť odôvodniť. Emailom zo dňa 12.10.2015 bol žalovaný pozvaný do agentúry na tréning a dojednanie zahraničnej cesty, pričom na uvedený email žalovaný reagoval tak, že uviedol „V negatívnom smere. Ja už na tréningy nechodím a nové polasy nepotrebujem, keďže bez dodatku k zmluve sa na žiadnu zahraničnú cestu nechystám“. Žalovaný porušil bod 4.2.10. zmluvy, podľa ktorého je Model povinný sa bezodplatne zúčastniť akcií, ktoré agentúra zabezpečí, najmä je povinný zúčastniť sa castingov, skúšok, rozhovorov a iných povinných akcií, ktoré Agentúra pre Modela zabezpečí. Žalovaný teda nepredložil vierohodné potvrdenia od lekára o podstatnom znížení rozsahu svojej činnosti, so žalobcom nekomunikoval, vyhýbal sa osobnému kontaktu a bez odôvodnenia odmietal skúšky a práce sprostredkované žalobcom. Z uvedeného dôvodu navrhol rozsudok súdu prvej inštancie zrušiť.

5. Žalovaný sa k odvolaniu písomne vyjadril tak, že sa stotožňuje so skutkovými a právnymi závermi súdu prvej inštancie. Odvolacie dôvody nie sú dôvodné, prvostupňový súd vykonal rozsiahle dokazovanie aj napriek tomu, že v zmysle zásady sudcovskej koncentrácie mohol viaceré návrhy žalobcu zamietnuť.

6. V replike k podanému vyjadreniu sa žalobca vyjadril tak, že sa nestotožňuje s názormi žalovaného a má za to, že bola preukázaná dôvodnosť uplatnenia zmluvných pokút. Jednak pre porušenie bodu 4.2.8. zmluvy, keď žalobcu pravidelne neinformoval o svojom pobyte a neodpovedal na žiadosť žalobcu zo dňa 08.06.2015, ako aj z toho dôvodu, že porušil bod 4.2.10. zmluvy, podľa ktorého bol žalovaný povinný sa bezodplatne zúčastniť akcií, ktoré žalobca zabezpečí, najmä sa zúčastňovať castingov, skúšok, rozhovorov a iných akcií.

7. V duplike sa k replike žalobcu vyjadril žalovaný tak, že vo vzťahu k zmluvnej pokute 1 000,- eur žalobca vo vyjadrení uviedol, že nárok na jej zaplatenie mu vznikol, pretože bolo v konaní preukázané, že žalovaný bez akýchkoľvek pochybností porušil bod 4.2.8. zmluvy, keď žalobcu pravidelne neinformoval o svojom pobyte. K uvedenému žalovaný uviedol, že kým v návrhu na vydanie platobného rozkazu svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 1 000,- eur odvodzoval od bodov 4.2.3., 4.2.4. a 4.2.8. a vo vyjadrení poukázal iba na bod 4.2.8. zmluvy o exkluzívnom zastúpení. K porušeniu bodov 4.2.3. a 4.2.4. zmluvy uviedol, že žalovaný sa ani len v priebehu prvostupňového konania nedozvedel, čo bolo obsahom všeobecných pravidiel modelingu ani pravidiel a podmienok agentúry, ktoré mal údajne porušiť. V tomto smere sa nemožno stotožniť s argumentáciou žalobcu, ktorý vyžadoval od žalovaného plnenie akýchsi abstraktných pravidiel modelingu, ktoré v zmluve o exkluzívnom zastúpení ani neboli nijakým spôsobom špecifikované. Porušenie povinnosti žalobca neuviedol ani v samotnom vyúčtovaní tejto zmluvnej pokuty, pričom štatutárna zástupkyňa žalobcu na pojednávaní uviedla, že žalobcovi žiadna škoda nevznikla. Žalovaný pritom uviedol, že jeho emailová adresa bola počas predmetnej zahraničnej cesty po 04.06.2015 nefunkčná. Z uvedeného dôvodu preto nebola doručená odpoveď na žiadosť žalobcu. Žalovaný na pojednávaní vysvetlil, že aj pri predošlých zahraničných cestách bolo zaužívanou praxou, že ho najprv kontaktoval žalobca prostredníctvom štatutára a pána Z.. Na takéto žalobcov podnet žalovaný odpovedal zreferovaním svojej činnosti, prípadne poslal fotky a komunikácia prebiehala cez Facebook, WhatsApp, prípadne SMS správy. Žalobca aj listinnými dôkazmi preukázal, že žalobcu vždy

na jeho podnety informoval, čo potvrdil aj svedok Z.. Žalovaný teda preukázal, že žiadosti žalobcu zámerne neignoroval, ale naopak po problémoch s emailovým účtom kontaktoval žalobcu, aby mu celú situáciu vysvetlil. Dňa 26.07.2015 zaslal žalobcovi email, v ktorom zhodnotil uplynulý pracovný týždeň a ďalším emailom oznámil žalobcovi termín odchodu zo zahraničia. Ďalej poukázal na to, že žalobcovi nič nebránilo využiť akýkoľvek spôsob skontaktovania so žalovaným, keď tento nie zámerne nereagoval na jeho emaily. Žalobca nepreukázal, že by žalovanému boli jeho emaily doručené v čase, keď uvádzal technické problémy, aj skutočne doručené. Pokiaľ žalobca neobdržal potvrdenie o doručení emailu, mohol konať s náležitou starostlivosťou a kontaktovať žalovaného akýmkoľvek iným spôsobom, minimálne spôsobom zaužívaným. Vo vzťahu k zmluvnej pokute 3 000,- eur žalobca uviedol, že z vykonaného dokazovania malo vyplývať, že žalovaný sa vyhýbal osobnému kontaktu so žalobcom. Žalovanému zmluvná pokuta vo výške 3 000,- eur nebola vyúčtovaná, pričom v žalobe odôvodňoval vyúčtovanie predmetnej zmluvnej pokuty porušením bodu 6.1.1. zmluvy a vo vyjadrení uvádza celkom iné ustanovenie, a to bod 4.2.10. zmluvy o exkluzívnom zastúpení. Udelenie tejto zmluvnej pokuty nemá akýkoľvek hmotnoprávny základ, žalovaný dostatočne a včas oznámil žalobcovi, že módnou prehliadkou nemôže zúčastniť z vážnych zdravotných dôvodov, pričom svoju neúčasť riadne odôvodnil a preukázal lekárskeho potvrdením. O účelovosti a neodôvodnenosti nároku svedčí aj skutočnosť, že žalobca sústavne a dodatočne mení dôvody, pre ktoré vlastne zmluvnú pokutu 3 000,- eur uplatnil. Až v odvolaní proti rozsudku a v rámci vyjadrenia opiera svoj nárok o bod 4.2.10. zmluvy o exkluzívnom zastúpení.

8. Krajský súd, ako súd odvolací, preskúmal napadnutý rozsudok na základe podaného odvolania v rozsahu danom ustanovením § 379 C. s. p. a bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 C. s. p. a contrario) napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie postupom podľa ustanovenia § 387 ods. 1 C. s. p. potvrdil. Rovnako aj vo výroku o trovách konania rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil podľa ustanovenia § 387 ods. 1 C. s. p..

9. Odvolanie žalobcu vyhodnotil odvolací súd ako nedôvodné a rozhodnutie súdu prvej inštancie potvrdil ako vecne správne.

10. V danej veci odvolací súd konštatuje, že žalobca síce správne konšatoval, že podstatnou úlohou súdu bolo skúmať, či žalobca porušil zmluvnú povinnosť, a teda či žalobcovi vznikol nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a nepodmieňovať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty jej vyúčtovaním, ktoré podľa názoru súdu prvej inštancie malo obsahovať aj presné uvedenie dôvodov, pre ktoré bola žalovanému zmluvná pokuta udelená s tým, že tieto dôvody nebolo možné dodatočne doplniť, resp. upresniť. Avšak pokiaľ ide o namietané porušenie zmluvnej povinnosti spočívajúcej v tom, že zmluva v bode 4.2.8. stanovuje povinnosť informovať žalobcu bezodkladne, najneskôr do 24 hodín, kedykoľvek na jeho žiadosť, treba uviesť, že žalobcovi nič nebránilo využiť iný zaužívaný spôsob skontaktovania sa so žalovaným. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že z vykonaného dokazovania vyplynulo, že pri predošlých zahraničných cestách takouto zaužívanou praxou bolo, že žalovaného kontaktoval žalobca prostredníctvom štatutárneho zástupcu, resp. svedka Z.. Pričom samotná komunikácia prebiehala prostredníctvom Facebook-u, WhatsApp-u, prípadne SMS správ. Vzhľadom na uvedené odvolací súd konštatuje, že žalobca mal konať s náležitou starostlivosťou, ktorá vyplývala z bodu 4.1.1. zmluvy o exkluzívnom zastúpení, podľa ktorého Agentúra je povinná uskutočňovať činnosť podľa bodu 2.2.1. predmetnej zmluvy s vynaložením odbornej starostlivosti a v dobrej viere je povinná dbať na záujmy Modela, konať v súlade s jeho poverením a rozumnými pokynmi Modela a poskytovať Modelovi potrebné a dostupné informácie. Navyše žalobca ani nijakým spôsobom nepreukázal, že by žalovanému jeho emaily v čase, keď tento uvádzal problémy so sieťou, boli skutočne doručené.

11. Pokiaľ ide o nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000,- eur, žalobca tento odôvodnil, že žalovaný nepredložil vierohodné potvrdenie od lekára o podstatnom znížení rozsahu svojej činnosti v dôsledku čoho odmietal práce pre Agentúru. V priebehu konania pred súdom prvej inštancie tento svoj nárok odôvodňoval tým, že sa žalovaný nezúčastnil módnou prehliadkou dňa 18.09.2015. V tejto súvislosti odvolací súd konštatuje, že nie je relevantné tvrdenie súdu prvej inštancie, týkajúce sa nemožnosti dodatočného doplnenia a menenia dôvodov pre uplatnenie zmluvnej pokuty. Aj podľa názoru odvolacieho súdu, rovnako ako už konšatoval súd prvej inštancie, žalovaný svoju neúčasť v práci dostatočne preukázal, riadnym spôsobom ospravedlnil už dňa 31.08.2015, teda v dostatočnom časovom predstihu a žalobcovi predložil potvrdenie vystavené jeho praktickým lekárom MUDr. V. A. o tom, že pre chorobu mu je odporúčaná liečba v trvaní 3 - 5 dní a zároveň predložil aj potvrdenie praktickej lekárky o

tom, že liečba žalovaného vyžaduje kľud na lôžku, a to v období od 14.09.2015 do 01.10.2015. Žalovaný svoj nepriaznivý zdravotný stav preukázal aj ďalšími správami ošetrojúcich lekárov, a to výpisom zo dňa 04.09.2015, zo dňa 23.09.2015 a zo dňa 31.08.2015. Odvolací súd rovnako, ako súd prvej inštancie, vyhodnotil doklady preukazujúce zdravotnú neschopnosť žalovaného za dostatočné, pričom neexistuje ani žiadna relevantná a dôvodná pochybnosť o ich vierohodnosti. Z uvedeného dôvodu potom žalovaný preukázal, že módnej prehliadky konanej dňa 18.09.2015 sa pre zlý zdravotný stav zúčastniť nemohol.

12. Okrem toho odvolací súd konštatuje, že argumentácia žalobcu vo svojom odvolaní, ako aj vo vyjadrení spočívajúca v tom, že žalovaný sa dopustil porušenia bodu 4.2.10. zmluvy o exkluzívnom zastúpení, podľa ktorého bol žalovaný povinný sa bezodkladne zúčastniť akcií, castingov, skúšok, rozhovorov a iných podobných akcií, ktoré pre neho žalobca zabezpečí, nie je relevantná. Podľa názoru odvolacieho súdu ide o novotu v odvolacom konaní, na ktorú by bolo možné prihliadnuť iba v tom prípade, ak by ju odvolateľ nemohol uplatniť v konaní pred súdom prvej inštancie bez svojej viny ako prostriedok procesného útoku.

13. Odvolací súd potvrdil aj súvisiaci výrok o trovách konania súdu prvej inštancie, keďže tento vykazuje vecnú správnosť.

14. O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 396 ods. 1 v spojení s ustanovením § 255 ods. 1 C. s. p. tak, že nárok na náhradu trov odvolacieho konania priznáva žalovanému v plnom rozsahu, keďže bol v odvolacom konaní proti žalobcovi úspešný.

15. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Žiline pomerom hlasov 3 : 0.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolacieho súdu je prípustné dovolanie, ak to zákon pripúšťa. (§ 419 C. s. p.)

Dovolanie je prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak

- a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov,
- b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu,
- c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník,
- d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie,
- e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo
- f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces (§ 420 C. s. p.).

Dovolanie je prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky,

- a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu,
- b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo
- c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

Dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a) až n). (§ 421 ods. 1 a 2 C. s. p.)

Dovolanie podľa § 421 ods. 1 nie je prípustné, ak

- a) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení neprevyšuje desaťnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- b) napadnutý výrok odvolacieho súdu o peňažnom plnení v sporoch s ochranou slabšej strany neprevyšuje dvojnásobok minimálnej mzdy; na príslušenstvo sa neprihliada,
- c) je predmetom dovolacieho konania len príslušenstvo pohľadávky a výška príslušenstva v čase začatia dovolacieho konania neprevyšuje sumu podľa písmen a) a b).

Na určenie výšky minimálnej mzdy v prípadoch uvedených v odseku 1 je rozhodujúci deň podania žaloby na súde prvej inštancie. (§ 422 ods. 1 a 2 C. s. p.)

Dovolanie len proti dôvodom rozhodnutia nie je prípustné. (§ 423 C. s. p.)

Dovolanie sa podáva v lehote dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia odvolacieho súdu oprávnenému subjektu na súde, ktorý rozhodoval v prvej inštancii. Ak bolo vydané opravné uznesenie, lehota plynie znovu od doručenia opravného uznesenia len v rozsahu vykonanej opravy.

Dovolanie je podané včas aj vtedy, ak bolo v lehote podané na príslušnom odvolacom alebo dovolacom súde. (§ 427 ods. 1 a 2 C. s. p.)

V dovolaní sa popri všeobecných náležitostiach podania ustanovených v § 127 ods. 1 C. s. p. (ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka, čo sa ním sleduje a podpísania) uvedie, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa toto rozhodnutie napáda, z akých dôvodov sa rozhodnutie považuje za nesprávne (dovolacie dôvody) a čoho sa dovolateľ domáha (dovolací návrh). (§ 428 C. s. p.)

Dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

Povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je

- a) dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- b) dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,
- c) dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa. (§ 429 C. s. p.)

Rozsah, v akom sa rozhodnutie napáda, môže dovolateľ rozšíriť len do uplynutia lehoty na podanie dovolania. (§ 430 C. s. p.)